

Crane, Matten, Glozer & Spence (2019) · Business Ethics, edisi kelima

Pembahasan Materi & Kasus —

Evaluating Business Ethics.

Sembilan teori etika normatif dan bagaimana kesembilannya membaca satu kasus yang sama: Canada's Oil Sands.

Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801

Index.

TEORI

TEORI BARAT

ALTERNATIF

KASUS

01. Peran Teori Etika

Kenapa keputusan bisnis butuh dasar penalaran

02. Tiga Sikap Moral

Absolutism, relativism, dan pluralism

03. Dua Keluarga Teori

Consequentialist dan principle-based

04. Ethical Dilemma 3

Kasus penguji yang dipakai sepanjang bab

05. Menilai dari Akibat

Ethical egoism dan utilitarianism

06. Menilai dari Prinsip

Duty, rights, dan justice

07. Enam Kritik

Batas teori Barat modern

08. Empat Alternatif

Virtue, care, discourse, postmodern

09. Dari Lensa ke Prisma

Pesan utama Chapter 3

10. Canada's Oil Sands

Sembilan teori diuji pada satu kasus

Etika Bisnis Butuh Dasar, Bukan Selera.

Keputusan bisnis harus bisa dipertahankan di hadapan pihak yang menanggung akibatnya.

01

Konteksnya Lebih Rumit

Perusahaan yang masuk ke negara berkembang menghadapi suap, standar kerja rendah, dan diskriminasi.

02

Keputusan Harus Dibela

Manajer perlu membenarkan pilihannya kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas.

03

Kritik Juga Butuh Dasar

Pihak yang menyebut sebuah perusahaan tidak etis memerlukan landasan yang sama kuatnya.

Normative ethical theories adalah aturan, prinsip, dan pendekatan yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

CRANE ET AL. (2019) · HALAMAN 87

Tiga Sikap terhadap Kebenaran Moral.

Buku ini berdiri di posisi yang ketiga.

01

Absolutism

Ada prinsip moral abadi yang berlaku universal. Benar dan salah adalah kualitas objektif yang dapat ditentukan secara rasional.

02

Relativism

Moralitas bergantung pada konteks dan bersifat subjektif. Tidak ada benar dan salah yang berlaku di mana saja.

03

Pluralism

Nilai yang tidak sepadan dapat sama-sama sah dan perlu ditoleransi, tanpa menyamakan seluruh perspektif.

Pluralism bukan berarti semua pendapat sama benar. Konflik antarperspektif tetap harus dihadapi, bukan didiamkan.

Kelemahannya: pluralism dikhawatirkan terlalu toleran. Sebagian praktik memang keliru dan tidak layak ditoleransi.

LIU (2018)

Dua Keluarga Besar Teori Barat Modern.

Lahir dari Pencerahan abad ke-18, menawarkan satu aturan untuk segala situasi.

Consequentialist

Menilai moralitas dari hasil sebuah tindakan. Hasil yang diinginkan berarti tindakannya benar.

Principle-based

Menilai moralitas dari prinsip dan prosedur memperolehnya. Mengutamakan apa yang benar, bukan yang diinginkan.

Ethical Egoism

Hobbes · Rand

Utilitarianism

Bentham · Mill

Ethics of Duties

Immanuel Kant

Rights & Justice

Locke · Rousseau · Rawls

Konsep manusianya berbeda. Consequentialist memandang manusia digerakkan hasrat dan kesejahteraan; principle-based memandang manusia sebagai aktor moral rasional yang punya martabat.

Ethical Dilemma 3: Producing Toys.

Satu kasus dipakai untuk menguji seluruh teori sepanjang bab ini.

Situasinya

Anda product manager perusahaan kembang gula yang menyertakan mainan plastik. Di Thailand Anda memperoleh harga sepertiga dari pemasok Portugal dengan kualitas setara.

Saat meninjau produksi, tidak ada bengkel kerja. Komponen dibawa pulang oleh sekitar 30 pria. Di sebuah bangunan seperti garasi, satu keluarga merakit mainan: ayah, ibu, dan enam anak berusia 5 sampai 14 tahun.

Ketika membeli suvenir untuk keponakan Anda yang berusia 5 dan 7 tahun, Anda mulai mempertanyakan semuanya.

Dua Pertanyaan Buku

- Apa reaksi spontan Anda sebagai product manager?
- Nilai atau prinsip apa yang membuat Anda bereaksi begitu?

9 teori

menghasilkan sembilan jawaban berbeda atas rangkaian fakta yang persis sama.

Simpan reaksi pertama Anda. Di akhir sesi kita bandingkan dengan hasil setelah kesembilan teori dijalankan.

Ethical Egoism.

Sebuah tindakan benar secara moral apabila mendorong kepentingan diri jangka panjang pelakunya.

01

Invisible Hand

Adam Smith: kepentingan diri yang dikejar bersama dianggap menghasilkan kesejahteraan kolektif lewat mekanisme pasar.

02

Bukan Serakah Sesaat

Kepentingan jangka panjang justru menuntut kejujuran dan reputasi, bukan keuntungan yang habis dalam semalam.

03

Batasnya: Market Failure

Pasar gagal ketika ada monopoli, informasi timpang, dan dampak yang tidak pernah masuk ke dalam harga.

Pada Ethical Dilemma 3, melanjutkan kesepakatan menguntungkan Anda. Risiko reputasi membuat jawabannya tidak selugas itu.

Utilitarianism.

Sebuah tindakan benar apabila menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar yang terdampak.

01

Consequentialism

Akibat sebuah tindakan yang menentukan benar salahnya.

02

Hedonism

Utility diukur lewat pleasure, dikurangi pain, menjadi net pleasure.

03

Maximalism

Bukan sebagian akibat baik, melainkan jumlah terbesar yang mungkin.

04

Universalism

Akibat untuk setiap orang wajib ikut dipertimbangkan.

Neraca pleasure dan pain pada Ethical Dilemma 3 condong ke melanjutkan kesepakatan. Hasil yang tidak nyaman itulah yang memunculkan empat masalah berikut.

Empat Masalah, Lalu Dua Jenis.

Penyempurnaan Mill memecah utilitarianism menjadi dua cara menilai yang berlawanan.

1

Subjectivity

Ukuran pleasure dan pain bergantung pada siapa yang menganalisis.

2

Equal Weighting

Setiap pihak berbobot sama. Diri sendiri tidak boleh diistimewakan.

3

Kuantifikasi

Sulit memberi nilai uang pada penderitaan dan kesempatan yang hilang.

4

Distribusi Utility

Kepentingan minoritas mudah terabaikan oleh jumlah mayoritas.

Act Utilitarianism

Menilai tindakan tunggal. Pada dilema ini dapat menyimpulkan tindakan tersebut benar, karena pain anak dianggap kecil.

Rule Utilitarianism

Menilai kelas tindakan. Pada dilema ini menolak, karena penderitaan pekerja anak melampaui manfaat ekonominya.

Dua jenis, dua kesimpulan berlawanan, atas kasus yang sama. Perbedaan ini akan muncul lagi pada kasus oil sands.

Ethics of Duties: Immanuel Kant.

Bertindak hanya menurut maksim yang pada saat bersamaan dapat dikehendaki menjadi hukum universal.

01

Universal Acceptability

Terima sebuah hukum moral hanya bila semua makhluk rasional dapat menerimanya. Anda tidak menghendaki prinsip mempekerjakan anak berlaku pada keluarga Anda sendiri.

02

Respect for Persons

Perlakukan kemanusiaan sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Anak-anak itu diperlakukan semata sebagai tenaga kerja murah.

Kurang Menghargai Motivasi

Menaikkan upah karena kasihan dinilai tidak bermoral, karena menalar kewajiban dinilai bermoral.

Kurang Menghargai Akibat

Tidak ada ruang ketika sedikit pelenturan aturan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik.

Asumsi Rasionalitas

Manusia yang selalu menalar kewajibannya lebih merupakan ideal daripada realitas.

Kant mendasari stakeholder theory: martabatnya yang jadi alasan etis, bukan manfaat ekonominya.

Ethics of Rights: Hak Asasi Manusia.

Hak dasar yang tidak dapat dicabut dan melekat pada seluruh manusia tanpa kecuali. Hak selalu melahirkan kewajiban bagi pihak lain.

Protect

NEGARA

Kewajiban negara melindungi hak asasi dari pelanggaran pihak ketiga.

Respect

BISNIS

Tanggung jawab perusahaan menghormati hak asasi lewat seluruh relasi bisnisnya.

Remedy

PERADILAN

Akses pemulihan bagi korban pelanggaran yang terkait aktivitas bisnis.

UN Guiding Principles atau Prinsip Ruggie (2011)

12 Pasal 12 UDHR

Privasi pekerja dan pelanggan

20 Pasal 20 UDHR

Kebebasan berkumpul dan berserikat, dasar hukum serikat pekerja

23 Pasal 23 UDHR

Hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan upah yang setara

Justice: John Rawls.

Aturan apa yang akan Anda pilih bila Anda tidak tahu akan terlahir sebagai siapa di dalam masyarakat itu?

Veil of Ignorance

Bayangkan orang yang setara, bebas, dan rasional, namun tidak tahu peran apa yang akan mereka tempati. Mereka bisa menjadi petugas kebersihan, seorang ratu, pengidap penyakit terminal, orang kaya, atau orang miskin.

Ketidaktahuan itulah yang memaksa mereka bersikap adil.

Dua Kriteria Masyarakat Adil

Kebebasan Dasar yang Setara

Setiap orang memiliki hak setara atas sistem kebebasan dasar terluas yang kompatibel untuk semua.

Difference Principle

Ketimpangan hanya sah bila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung.

Kriteria pertama didahulukan. Kebebasan dasar harus terwujud sama rata sebelum ketimpangan apa pun boleh dibenarkan. Inilah alat paling tajam untuk membedah kasus oil sands nanti.

Enam Kritik terhadap Teori Barat Modern.

01

Too Abstract

Stark (1994), Brenkert (2010)

Terlalu teoretis untuk keprihatinan sehari-hari seorang manajer.

02

Too Narrow

Crane et al. (2019)

Setiap teori memaksa memilih satu aspek moralitas, padahal seluruhnya penting.

03

Too Objective

Parker (1998)

Etikawan memvonis tindakan orang lain tanpa mengalami situasinya.

04

Too Impersonal

Held (2006)

Prinsip abstrak mengabaikan ikatan personal yang membentuk perasaan moral.

05

Too Codified

Bauman (1993), Rorty (2006)

Aturan terkodifikasi menekan otonomi dan merendahkan emosi moral.

06

Too Imperialist

Naude (2017)

Tidak ada alasan mengasumsikan teori Barat cocok untuk seluruh dunia.

Empat Perspektif Alternatif.

Lebih fleksibel, lebih memperhatikan pengambil keputusan, konteks, dan relasinya.

6

KARAKTER

Virtue Ethics

Fokus penilaian berpindah dari tindakan kepada pelakunya. Tindakan yang baik berasal dari orang yang baik.

7

RELASI

Ethic of Care

Masalah moral dipahami sebagai konflik tanggung jawab dalam relasi, bukan konflik hak.

8

PROSES

Discourse Ethics

Norma dihasilkan lewat dialog terbuka. Keputusan benar bila dicapai lewat cara yang benar.

9

DORONGAN
MORAL

Postmodern Ethics

Moralitas terletak pada perasaan spontan terhadap orang lain, di luar wilayah rasionalitas.

Keempatnya menuntut hal yang tidak diminta teori Barat modern: melihat siapa yang memutuskan, dalam relasi apa, dan lewat proses seperti apa keputusan itu lahir.

Dari Lensa ke Prisma.

Buku ini tidak menyarankan satu teori sebagai pandangan yang paling benar.

FIGURE 3.1

Lensa Satu Teori

Dilema etis dipusatkan menjadi satu pertimbangan normatif tunggal. Keputusan terlihat rapi, tetapi seluruh pertimbangan lain hilang dari pandangan.



satu berkas cahaya, satu jawaban

FIGURE 3.2

Prisma Banyak Teori

Dilema yang sama dipecah menjadi spektrum pertimbangan. Setiap teori menyinari sisi yang tidak terlihat oleh teori lainnya.



satu kasus, sembilan sorotan

Keputusan yang baik bukan keputusan yang menemukan teori paling benar, melainkan keputusan yang menyadari seluruh spektrum itu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terdampak.

Canada's Oil Sands.

Most Destructive Project on Earth atau Ethical Oil? Perdebatannya berlangsung puluhan tahun tanpa kesimpulan yang konklusif.



Angka dari Kedua Sisi Sama Besarnya.

2,77 juta

Barel per hari pada 2017, naik dari 0,5 juta barel pada 1997

CAD 1,6 T

Kontribusi ke ekonomi Kanada sepanjang 2017 sampai 2027

20 %

Emisi gas rumah kaca lebih tinggi daripada minyak konvensional

11 %

Jejak tambang aktif yang sudah direklamasi sampai hari ini

Yang Dihitung Pendukung

206.000 lapangan kerja pada 2017, menuju 461.000 pada 2027
3.400 perusahaan pemasok di luar Alberta
CAD 3,3 miliar untuk 399 perusahaan masyarakat adat
CAD 139 miliar pajak federal dan provinsi

Yang Dihitung Penentang

Kolam limbah beracun 220 kilometer persegi berisi 1 triliun liter
Hutan boreal seluas Kota New York telah hancur
Tambahan 50 sampai 150 juta ton emisi per tahun pada 2030
10 persen emisi Kanada dari satu industri saja

Kedua sisi memakai data resmi. Perbedaannya bukan pada fakta, melainkan pada apa yang layak dihitung.

Ethical Oil dan Bantahannya.

KLAIM

Ethical Oil

Ezra Levant: membeli minyak Kanada lebih bertanggung jawab karena diatur demokratis dan tidak korup.

Venezuela	301
Arab Saudi	267
Kanada	170
Iran	158

Cadangan terbukti terbesar 2017, miliar barel · Tabel 3.9

BANTAHAN

John Bennett, Sierra Club

Fakta bahwa negara lain lebih buruk tidak relevan. Kanada dapat menangani oil sands miliknya dan tidak melakukannya.

David Suzuki, environmentalis

Di dunia saat ini seluruh bahan bakar fosil tidak etis. Tidak ada yang namanya minyak yang etis.

Greenpeace

Ethicaloil.org diyakini memperoleh dana dari industri minyak dan disebut kelompok kedok.

Klaim ethical oil membandingkan diri dengan negara terburuk. Itu perbandingan ke bawah, bukan argumen moral.

Sembilan Teori, Sembilan Putusan.

Egoism	Generasi mendatang tidak hadir di pasar, jadi biayanya tidak pernah masuk harga	Netral
Utilitarianism	Act cenderung mendukung, rule menolak karena target Paris menjadi mustahil	Terbelah
Ethics of Duty	Bila seluruh negara pemilik cadangan berbuat sama, prinsipnya tidak dapat diuniversalkan	Menolak
Ethics of Rights	Pasal 23 mendukung lapangan kerja, hak atas kesehatan dan tanah adat menentang	Bersyarat
Justice	Manfaat tersebar nasional, beban terkonsentrasi. Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi	Menolak
Virtue Ethics	Mengukur diri terhadap negara terburuk adalah perbandingan ke bawah	Menolak
Ethic of Care	Komunitas hilir dan generasi mendatang adalah relasi, bukan variabel biaya	Transisi adil
Discourse Ethics	Label ethical oil lahir dari kampanye berdana industri, melanggar imparsialitas	Menolak proses
Postmodern Ethics	Perebutan istilah oil sands dan tar sands menunjukkan bahasa membentuk moralitas	Anti absolut

Tidak satu pun kolom kanan berbunyi mendukung tanpa syarat, namun kolom itu juga tidak seragam. Perbedaan itulah bahan diskusinya.

Empat Pertanyaan untuk Kelas.

Setiap pertanyaan menguji satu teori pada kasus yang sama.

1**Uji Kant**

Bila prinsip Kanada diterapkan oleh seluruh negara pemilik cadangan terbesar, apa yang tersisa dari target Paris?

2**Uji Rawls**

Aturan apa yang Anda pilih bila tidak tahu akan terlahir sebagai pekerja tambang, warga adat hilir, atau anak yang lahir 2060?

3**Uji Bennett**

Apakah pernyataan bahwa pihak lain lebih buruk merupakan argumen moral atau sekadar pengalihan perhatian?

4**Uji Bahasa**

Siapa yang diuntungkan ketika istilah oil sands atau tar sands yang dipakai untuk menyebut hal yang sama?

Simulasi discourse ethics: enam kelompok, dua menit per posisi, lalu satu norma bersama.

Terima Kasih.



Setelah sembilan teori, kita tetap tidak memiliki satu jawaban. Buku ini memang tidak menjanjikannya, dan itulah pesan Figure 3.2.

Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801